

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת      ואליד אל הואשלה

פ/25/2101

### הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – הרחבת הזכויות למתן שירות בלא המתנה בתור), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 19 יב. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998<sup>1</sup>, בסעיף 19 יב, אחרי  
סעיף קטן (יא) יבוא :

"(יב) הוראות שנקבעו לפי סעיף זה לעניין מתן שירות בלא המתנה בתור,  
החלות על זכאי לגמלת שירותים מיוחדים כמשמעותה בסעיף 206 לחוק  
הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, יחולו גם על מי שהיה זכאי  
לגמלה האמורה אלמלא הכנסתו."

#### דבר הסבר

סעיף 19 יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, מסמך את שר המשפטים  
לקבוע בתקנות הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות, בין בדרך כלל ובין לסוגים של שירותים  
ציבוריים, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות באופן סביר. מכוח הסעיף האמור, נקבעו בתקנות שוויון  
זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג–2013, הוראות בעניין מתן שירות בלא  
המתנה בתור, אשר חלות, בין היתר, על אדם הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים כמשמעותה בסעיף 206  
לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995.

בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט–1978, נקבע כי אחד  
התנאים לקבלת גמלת שירותים מיוחדים למבוטח שאינו נכה הוא שהכנסתו החודשית מעבודה או  
ממשלח יד אינה עולה על סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע. ישנם אנשים עם מוגבלות  
המתקשים בעמידה בתור בשל מצבם הרפואי ובשל מוגבלותם, אך אינם זכאים לגמלת שירותים מיוחדים  
ולפטור מהמתנה בתור רק בשל הכנסתם.

מוצע לקבוע כי הזכות למתן שירות בלא המתנה בתור הניתנת לאדם הזכאי לגמלת שירותים  
מיוחדים, תינתן גם למי שהיה זכאי לגמלה האמורה אלמלא הכנסתו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי  
הכנסת (פ/25/926).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

